

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
אחמד טיבי
איימן עודה
עופר כסיף
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

1202/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת המועד להגשת תביעה לגמלה והתקופה שבעדה תשולם),
התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 296 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 296 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שנים עשר חודשים" יבוא "שבע שנים";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), במקום "12 חודשים" יבוא "שבע שנים" ובמקום

"18 חודשים" יבוא "שבע שנים";

(ב) פסקה (2) – תימחק.

דבר הסבר

סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע שהתקופה להגשת תביעה לגמלת כסף מהמוסד לביטוח לאומי היא שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה וכי הגמלה תשולם בעד תקופה של שנים עשר החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה, לכל היותר. לעניין קצבת אזרח ותיק נקבעה תקופה ארוכה יותר לתביעה רטרואקטיבית. הצעת חוק זו נועדה להשוות את דיני ההתיישנות של המשפט האזרחי והדין הכללי למועדים של תביעת גמלה מהביטוח הלאומי.

על כן, מוצע לקבוע כי כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד לביטוח לאומי תוך שבע שנים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה וככל שהתביעה הוגשה אחרי שבע שנים, ניתן יהיה לקבל את הגמלה או הקצבה בעד

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

תקופה של עד שבע שנים מהמועד שבו הוגשה התביעה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/3135/18 ; פ/1069/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/60/24) .

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/3988/18 ; פ/1070/20), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/268/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ואוריאל בוסו (פ/444/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)